



PUTUSAN

Nomor 3708/Pid.B/2017/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NamaLengkap : **Kholil Bin Abdul Hasan ;**
Tempat lahir : Sampang ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 1990 ;
JenisKelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Jalin Oro Batuporo Timur Kec. Kedundung
Kab. Sampang atau Kos Taman Merah Gang. IV
Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang tambal ban ;
Pendidikan : Madrasah (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3708/Pid.B/2017/PN Sby tertanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 3708/Pid.B/2017/PN Sby tertanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 3476/Pid.Sus/2017/PN.Sby., Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 14 Pebruari 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa KHOLIL Bin ABDUL HASAN BAGUS SINDU ADI Bin SUMARSONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOLIL Bin ABDUL HASAN dengan pidana penjara sleama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) buah HP merk Samsung warna putih, dikembalikan kepada saksi Ahmad Mustakim;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya selanjutnya mohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak perlu didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa KHOLIL Bin ABDUL HASAN pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2017, atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Warung Kopi Jl. Kedungcowek Surabaya atau setidaknya

Putusan Nomor 3708/Pid.B/2017/PN.Sby., Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa KHOLIL Bin ABDUL HASAN mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah HP merk Blackberry Torch 2 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Young 1 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung Chat warna putih, 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Supra X 125 milik saksi AHMAD MUSTAKIM dengan cara masuk kedalam warung kopi untuk mendekati saksi AHMAD MUSTAKIM yang sedang tertidur pulas, selanjutnya terdakwa KHOLIL Bin ABDUL HASAN menggerakkan tangan kanan untuk menganbil tas saksi AHMAD MUSTAKIM;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AHMAD MUSTAKIM mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Mustakim :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa perkara ini terkait dengan pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 jam 03.00 WIB di Warung Kopi Jl. Kedungcowek Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah HP merk Blackberry Torch 2 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Young 1 warna putih, 1 (satu)

Putusan Nomor 3708/Pid.B/2017/PN.Sby., Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk Samsung Chat warna putih, 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Supra X 125 milik saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam warung kopi untuk mendekati saksi yang sedang tertidur pulas, selanjutnya terdakwa menggerakkan tangan kanan untuk menganbil tas saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ari Widodo, SH., :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa perkara ini terkait dengan pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 jam 03.00 WIB di Warung Kopi Jl. Kedungcowek Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah HP merk Blackberry Torch 2 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Young 1 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung Chat warna putih, 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Supra X 125 milik korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam warung kopi untuk mendekati korban yang sedang tertidur pulas, selanjutnya terdakwa menggerakkan tangan kanan untuk menganbil tas korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 jam 03.00 WIB di Warung Kopi Jl. Kedungcowek Surabaya;

Putusan Nomor 3708/Pid.B/2017/PN.Sby., Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah HP merk Blackberry Torch 2 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Young 1 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung Chat warna putih, 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Supra X 125 milik korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam warung kopi untuk mendekati korban yang sedang tertidur pulas, selanjutnya terdakwa menggerakkan tangan kanan untuk menganbil tas korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga memperlihatkan barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Putusan Nomor 3708/Pid.B/2017/PN.Sby., Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

- Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang atau manusia atau subyek hukum;
- Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Kholil Bin Abdul Hasan** dengan identitas tersebut diatas sebagai Terdakwa dalam perkara aquo;
- Bahwa ternyata Terdakwa **Kholil Bin Abdul Hasan** tersebut adalah manusia, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas ternyata Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 jam 03.00 WIB di Warung Kopi Jl. Kedungcowek Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah HP merk Blackberry Torch 2 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Young 1 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung Chat warna putih, 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Supra X 125 milik korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam warung kopi untuk mendekati korban yang sedang tertidur pulas, selanjutnya terdakwa menggerakkan tangan kanan untuk menganbil tas korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal dakwaan Tunggal telah terpenuhi semua maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Putusan Nomor 3708/Pid.B/2017/PN.Sby., Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka lamanya waktu penahanan harus dikurangkan dengan lamanya waktu pemidanaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Kholil Bin Abdul Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kholil Bin Abdul Hasan** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 3708/Pid.B/2017/PN.Sby., Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buah HP merk Samsung warna putih, dikembalikan kepada saksi Ahmad Mustakim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: **Rabu**, tanggal : **21 Pebruari 2018**, oleh kami **Sarwedi, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Jan Manoppo, SH., MH.**, dan **Slamet Riadi, SH., MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Suwarningsih, SH., MHum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri pula oleh **Suparlan H, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Jan Manoppo, SH., MH.**

Sarwedi, SH., MH.

2. **Slamet Riadi, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, SH., MHum.

Putusan Nomor 3708/Pid.B/2017/PN.Sby., Halaman 8